

0020742-61.2015.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... R\$ 700,00. Solteiro. Antecedentes por tráfico e roubo. Ficou preso por quase seis anos, porém está em livramento condicional, tem pena a cumprir até 2026. Nega o delito. Na época, foi levado até a delegacia. Nunca esteve no supermercado. A polícia levou algumas roupas suas quando fez cumprimento do mandado de busca em sua residência. Não se recorda se foi feito seu reconhecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020742-61.2015.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020742-61.2015.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 180/2015 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TULIO MACEDO CUSTÓDIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

TÚLIO MACEDO CUSTÓDIO, qualificado nos autos, foi denunciado, CONFORME ADITAMENTO À DENÚNCIA DE FLS. 219/222) como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, por duas vezes, combinado com o artigo 70, caput, ambos do Código Penal (antiga redação), porque em 06 de janeiro de 2015, por volta de 06h07, no Supermercado Tonelli Ltda., na Rua São Francisco de Assis, nº 92, Loteamento Cândido Portinari, nesta cidade, agindo previamente ajustado e em unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com utilização de arma de fogo contra os respectivos empregados, dentre estes a vítima Davi P. S. (gerente da loja) cuja liberdade foi restringida para a consecução do roubo, a quantia de R\$8.000,00 em dinheiro, bem como diversos maços e pacotes de cigarros, avaliados em R\$12.000,00 (fls.114), tudo pertencente ao supermercado vítima, além de um telefone celular da marca Apple, modelo IPHONE

6, avaliado em R\$1.929,99 (fls.114), pertencente ao ofendido Henrique Azenari. (subgerente da mesma loja - o qual não estava presente no local, mas o seu referido celular foi subtraído porque havia sido esquecido por Henrique carregando a bateria no escritório do supermercado).

Segundo se apurou, acusado e seu comparsa não identificado resolveram praticar o roubo e então, na data dos fatos, se dirigiram até ao referido Supermercado Tonelli Ltda., estando a dupla em poder de uma arma de fogo. Lá chegando visualizaram a vítima Davi abrir a porta do estabelecimento, momento em que decidiram praticar o assalto. Ato contínuo, fazendo uso da arma de fogo que traziam consigo, Túlio e seu assecla não identificado se aproximaram de Davi, ambos anunciando o assalto e ameaçando-o de morte em caso de relutância ou reação, exigindo que o mesmo fechasse a porta do supermercado ficando todos pelo lado de dentro, bem como que os levasse até ao local onde estaria armazenado o dinheiro do estabelecimento. Amedrontado e sempre sob a ameaça da arma de fogo, Davi levou ambos até o escritório e lá chegando eles se apoderaram dos bens supracitados e trancaram Davi na câmara fria do supermercado, restringindo a sua liberdade, tudo com o fim de impedir que ele deixasse o imóvel à procura de socorro. Após isso, acusado e seu comparsa empreenderam fuga em poder dos bens por eles roubados, tomando rumo ignorado. A conduta criminosa foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento vítima, o que possibilitou a identificação do acusado, o qual foi reconhecido como sendo o autor do crime supracitado (fls. 06/07), tendo sido expedido mandado de busca e apreensão por este juízo, o que possibilitou a localização das vestimentas utilizadas por aquele durante o assalto, as quais foram encontradas em sua moradia (fls. 20/21).

Não sendo o caso de rejeição liminar da denúncia oferecida a fls. 127/128, foi determinada a citação do acusado, bem como foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 134/138).

Cumprido mandado de prisão (fls. 144/145) e citado o réu (fls. 150), este apresentou resposta à acusação, requerendo a concessão de liberdade provisória (fls. 157/167).

Mantida prisão preventiva do réu, a denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 176/180).

Durante a instrução foram ouvidas as declarações das vítimas, testemunhas e interrogado o acusado (fls. 203).

Ante o equívoco no oferecimento da denúncia, que se referiu também a outro roubo, objeto de outra ação penal em trâmite na 5ª Vara Criminal local, o representante do Ministério Público manifestou-se pela revogação da prisão preventiva do acusado, bem como requereu prazo para aditamento da denúncia (fls. 206). Foi, então, deferida liberdade provisória ao acusado (fls. 207/208).

Houve aditamento da denúncia (fls. 219/222), sendo esta recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 223).

O réu foi citado (fls. 230) e apresentou resposta à acusação (fls. 227/228), sendo reaberta a instrução.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas e, ao final, foi interrogado o acusado (fls. 248/246 e 253).

O Ministério Público, em memoriais de fls. 259/273, requereu a procedência da pretensão punitiva. A materialidade do delito restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/05); auto de avaliação (fls. 114); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 06/07); relatórios de investigação (fls. 15/17) e (fls. 20/21); imagens do roubo (fls. 18/19); mandado de busca domiciliar (fls. 22); bem como pelos demais elementos de informação acostados aos autos, somado a prova oral produzida na fase extrajudicial e em juízo. De igual forma, a autoria é incontroversa. Na fase policial, o réu Túlio confessou a autoria do delito (fls. 08/09), contudo, Interrogado em juízo, ele negou a autoria do crime de roubo aqui tratado, não se recordando do que foi dito na delegacia, negando que tenha confessado. A negativa do acusado na fase judicial seguramente não convence, mormente porque isolada do restante do acervo probatório. Em contraposição à versão exculpatória do réu estão os persuasivos relatos das vítimas e dos policiais colhidos na fase extrajudicial e em juízo. Provada as causas de aumento de pena, do

concurso de agentes, emprego da arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima. Também deve ser reconhecido o concurso formal próprio, pois o acusado subtraiu bens do supermercado vítima, bem como o celular do ofendido H. Z., o qual não estava no estabelecimento, mas havia esquecido o aparelho no escritório do supermercado. Na dosimetria da pena, requereu aumento da pena base em razão dos maus antecedentes e culpabilidade. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, aumentando-se a pena na terceira fase em razão das causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e V, observando-se a data dos fatos. Por fim, seja reconhecido o concurso formal próprio, aumentando-se de metade. Regime fechado e ausente qualquer benefício.

A defesa, por sua vez, em memoriais de 274/290, alegou, preliminarmente, que não houve reconhecimento na fase judicial, o que torna nebulosa a prova, sobretudo por se tratar de autoria duvidosa, não decorrente do estado de flagrância, sendo que a prova testemunhal, neste caso, não pode ser considerada prova absoluta. Portanto, não há provas suficientes para condenação do réu, sendo de rigor a absolvição, no termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, ante o princípio do in dubio pro reo. Em caso de condenação, seja pena base fixada no mínimo legal, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a culpabilidade do acusado normal para o tipo penal. Seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, pena de multa fixada no mínimo legal e fixação de regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, pelos Autos de Reconhecimento Fotográfico de fls. 06/07 pelos Relatórios de Investigação de fls. 15/19, 20/21 e 49, pelo Auto de Avaliação Indireta de fls. 114, bem como pela prova oral constante dos autos.

A autoria delitiva também é certa.

A vítima Davi Pereira da Silva afirmou que chegava no mercado às 06h00 para ligar forno, computadores, enfim, para abrir o supermercado. Fez esse procedimento e assim que foi abrir as portas da loja, foi surpreendido por dois indivíduos que o levaram para dentro do estabelecimento. Como era cedo e havia pouco dinheiro nos caixas, eles o empurraram para as dependências de baixo da loja, como se já soubessem onde ficava o dinheiro. Foram subtraídos os trocos dos caixas, o dinheiro da movimentação do mercado do dia anterior e pacotes de cigarros. Em seguida, eles o prenderam dentro de uma câmara de frigorífico e se evadiram do local. Também foi roubado o celular de Henrique, outro gerente, que não estava no local. Eram duas pessoas, mas apenas uma estava armada. Nesse momento, estava somente o depoente no supermercado. Eles não perguntaram sobre onde havia dinheiro, já foram empurrando até o local onde costumavam guarda-lo. Enquanto um apontava a arma de fogo, o outro o empurrava para o escritório. Dava a entender que eles sabiam onde o dinheiro estava. Teve outro roubo, praticado quase da mesma forma, em que Henrique foi dominado, porém neste a loja já estava aberta. Não foi vítima neste segundo roubo. Na época, esteve na delegacia e reconheceu a pessoa que praticou o seu roubo, porém, hoje, em razão do tempo, não consegue reconhecer. Não se recorda de detalhes de roupa. Não sabe se Henrique fez o reconhecimento. Não sabe qual tipo de arma era, apenas que era pistola preta. Estavam sem touca, com rosto aparente, apenas de boné. Acredita que a ação durou 15 ou 20 minutos, o tempo de pegar os cigarros e leva-lo para dentro. Ele era pardo, altura mediana, não era muito alto. Fez o reconhecimento, primeiramente, por foto e, depois, quando ele foi preso, fez o reconhecimento pessoal.

A vítima Henrique Azenari disse que não estava presente no momento do assalto, sendo relatado por Davi. Recorda-se que foram subtraídos os maços de cigarro e o lugar onde guardavam o dinheiro do movimento dia dia também ficou avariado. Havia esquecido seu celular carregando no supermercado, um dia antes do assalto, e também deu falta do telefone, que foi subtraído. O aparelho estava na sala que foi

invadida pelos roubadores. Comunicou Davi e o proprietário do supermercado sobre o seu celular, mas não presenciou os fatos. Soube do roubo quando chegou, de manhã, para trabalhar. Quando chegou estava sendo feito levantamento das câmeras de segurança para ver se identificavam os ladrões, não se recorda se Davi chegou a reconhecer algum deles. Davi estava abalado e, pelo que se recorda, ele disse que não conseguiu reconhecer os assaltantes. Houve um segundo assalto posteriormente e neste o declarante foi feito refém. No processo do segundo roubo, fez o reconhecimento na polícia. Pelo que Davi lhe contou sobre o primeiro roubo, foram dois assaltantes e ele foi abordado na entrada da loja, muito semelhante ao segundo assalto, do qual foi vítima. Eles entraram, fecharam as portas e levaram Davi para dentro da sala da gerência, como que já soubessem que o dinheiro estava lá. A testemunha Carlos Alberto Cordeiro, investigador da polícia civil, disse que investigava o acusado, pois ele teria efetuado outro roubo no mesmo local. Apresentaram as fotografias para as vítimas que, de pronto, identificaram-no como a pessoa que os rendeu na porta do supermercado, fazendo uso de arma de fogo, e efetuando o roubo. Recorda-se que foram apreendidas roubas e levadas ao reconhecimento da vítima. Não foi apurado se o réu tinha conhecimento prévio do dinheiro guardado no local. Não conhecia o réu. Confirma a integralidade dos relatórios constantes dos autos. Pelo que se recorda, foram duas vítimas rendidas e as ambas fizeram o reconhecimento na delegacia. Não se recorda dos nomes das vítimas.

A testemunha Mateus da Silva Gumiero, investigador da polícia civil, relatou que foram dois roubos ocorridos no supermercado, com diferença de um mês. Um ocorreu em janeiro e o outro em fevereiro. Nos dois roubos, Túlio foi identificado como um dos autores. Foi pedido mandado de busca e localizaram na casa dele a camiseta usada no delito. A camiseta tinha uma borda branca na manga. Nada foi recuperado. A vítima Davi fez reconhecimento fotográfico. Depois do cumprimento do mandado de busca, Túlio foi levado à delegacia e foi reconhecido pessoalmente. Não sabe quantas vítimas houve neste roubo, mas Davi foi uma das vítimas. Não sabe quantas vítimas fizeram o reconhecimento na fase investigativa, mas tem certeza que Davi fez o reconhecimento na delegacia.

O réu, interrogado, disse que tem 30 anos, estudou até a sétima série, mora com os pais em Ribeirão Preto. Faz bicos em um lava rápido, renda de R\$ 700,00. Solteiro. Antecedentes por tráfico e roubo. Ficou preso por quase seis anos, porém está em livramento condicional, tem pena a cumprir até 2026. Nega o delito. Na época, foi levado até a delegacia. Nunca esteve no supermercado. A polícia levou algumas roupas suas quando fez cumprimento do mandado de busca em sua residência. Não se recorda se foi feito seu reconhecimento pela vítima, tanto que foi solto no mesmo dia. Já foi processado por roubo neste mesmo estabelecimento comercial. Ficou sete meses preso por tráfico e pelo roubo ficou preso por cinco anos e oito meses. Pelo que se recorda, no dia deste crime, estava no rancho do pai. Não se recorda se foi feito reconhecimento, ou de ter ficado em sala própria para realização de tal ato. Pois bem. Em que a negativa do acusado em juízo, verifico que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação.

Consta dos autos que o Supermercado Tonelli LTDA sofreu dois assaltos entre os meses de janeiro e fevereiro de 2015, com idêntico modus operandi. O roubo aqui apurado ocorreu em 06 de janeiro de 2015 e o outro, que se deu em 22 de fevereiro de 2015, está sendo apurado nos autos nº 0023337-33.2015.8.26.0506, da 5ª Vara Criminal desta Comarca.

Após os delitos, iniciou-se o trabalho investigativo da Polícia Civil na tentativa de apurar a autoria. Foram então identificados os participantes do segundo roubo, entre eles o réu Túlio Macedo Custódio. Também foi apurado que Túlio foi um dos autores do primeiro crime, ocorrido no dia 06 de janeiro de 2015 e aqui apurado (Relatório de Investigação de fls. 15/19).

A vítima Davi, ouvido em juízo, narrou com detalhes os atos praticados pelos assaltantes. Informou que foi abordado na entrada no supermercado, antes do início das atividades e, imediatamente, conduzido até o escritório, local onde estava guardado o dinheiro auferido no dia anterior. Estava sozinho na ocasião e enquanto um dos roubadores lhe ameaçava com a arma de fogo, o outro o empurrava até o

escritório, como se já soubesse que o dinheiro estava ali. Em seguida, foi trancado dentro da câmara frigorífica para que os assaltantes pudessem consumir o delito e fugir.

As declarações da vítima Davi estão em total coerência com os demais elementos de prova. Em que pese não ter sido feito reconhecimento judicial, pois a vítima não se sentiu segura em razão do decurso do tempo (mais de 07 anos), ela foi categórica ao afirmar que reconheceu o acusado na fase extrajudicial, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos indivíduos que a abordaram na posse de arma (Auto de Reconhecimento Fotográfico de fls. 06/07).

Em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, cumpre aceitá-la, eis que não teria o ofendido razões para levemente acusar um inocente.

No sentido, vejamos a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delitosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 297871 RN 2013/0060207-3, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) grifei

APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS RECONHECIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em reconhecimento válido e em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. EMPREGO DE ARMA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA Suficiência: O firme e detalhado relato da vítima, atestando o emprego de arma na conduta delitosa, é suficiente para a configuração da figura qualificada, sendo desnecessária a apreensão do armamento. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00081688820108260309 SP 0008168-88.2010.8.26.0309, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 23/05/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2013) grifei

Some-se a isso o depoimento dos policiais civis, os quais narraram como se deram as investigações, confirmando os relatórios investigativos trazidos aos autos. À

época, a autoria dos dois roubos foi a atribuída a Túlio e na ocasião a vítima o reconheceu pessoalmente. Noto que o acusado, quando interrogado na fase policial, confessou o crime, conforme cópia do seu interrogatório de fls. 08/09, abaixo exposta:

Em juízo, durante seu interrogatório acima transcrito, o réu mudou de versão, alegando que "nunca esteve" no supermercado em questão. A mudança de versão ao longo da persecução penal é sintomática e indicativa de que o acusado mente ao negar a autoria do delito em juízo. Ademais, nota-se que o álibi por ele apresentado em sua versão judicial, de que estava no dia/hora do crime no rancho da família, não foi devidamente confirmado por prova cabal, não passando, portanto, de uma alegação desprovida de elementos confirmatórios mínimos. Ademais, importante ressaltar que durante as diligências investigativas então realizadas pela Polícia Civil, foi cumprido mandado de busca e apreensão (Autos em Apenso) na residência do réu e lá foi localizada a camisa usada por ele no delito (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 25 dos autos 0007567-97.2015.8.26.0506). Tal vestimenta (camisa escura com faixa clara na manga) coincide com a registrada nas imagens das câmeras de segurança do supermercado, conforme consignado a fls. 18/19. Todos esses elementos evidenciam que o réu Túlio Macedo Custódio efetivamente participou do roubo ao supermercado, ocorrido em 06 de janeiro de 2015, em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado. Sua confissão extrajudicial, o seu reconhecimento por parte da vítima na fase investigativa e a apreensão da vestimenta usada no crime, são elementos de prova que, reunidos, sustentam a conclusão sobre a autoria. O emprego da violência e grave ameaça também está suficientemente comprovado, pois a vítima contou que permaneceu sob a mira de um revólver e foi ameaçada pelos assaltantes, não restando dúvidas quanto a tipificação do delito e o dolo dos agentes.

A primeira causa de aumento, referente ao concurso de pessoas, está devidamente comprovada pela palavra da vítima. Davi contou que foi abordado por duas pessoas que, juntas, realizaram o assalto. Corroborando esta versão estão as imagens de fls. 18/19, sendo possível verificar nitidamente a atuação conjunta do réu e de seu comparsa, a indicar a adesão subjetiva deles para o roubo.

Ressalto que o fato de o comparsa não ter sido identificado até o presente momento não acarreta o afastamento da mencionada majorante, pois esta restou devidamente comprovada pelos meios acima demonstrados.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA – RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA, QUE DEVE PREVALECER – IMPUTAÇÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – MAJORANTES DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA OU APREENSÃO DA ARMA – REGIME ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO" (TJSP. Apelação Criminal nº 000305-67.2016.8.26.0569. Relator: Euvaldo Chaib. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/11/2017)

A segunda causa de aumento de pena, qual seja, a majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, também ficou plenamente demonstrada nos autos.

A vítima narrou de modo preciso que foi ameaçada e levada inicialmente até o escritório do estabelecimento, de onde os roubadores subtraíram parte dos bens. Após, foi trancada dentro da câmera fria, onde permaneceu por 15 minutos, até que, percebendo que os assaltantes tinham se evadido, acionou o dispositivo de segurança e conseguiu sair.

Nota-se que o tempo em que esteve trancada dentro da câmera fria, com sua liberdade de ir e vir cerceada, caracteriza a majorante em questão, especialmente pela condição peculiar do local, que tem baixíssima temperatura. O tempo de trancamento dentro da câmera frigorífica, estimado pela vítima em 15 minutos, portanto, foi juridicamente relevante para a incidência da majorante em questão. Vejamos, quanto

a isso, o depoimento prestado por Davi na fase policial:

Sobre a incidência desta causa de aumento, é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, majorado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas, por quatro vezes, em concurso formal – Condenação – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Depoimentos firmes e coesos dos policiais em consonância com as versões das vítimas e das demais provas colhidas. Versões exculpatórias inverossímeis e isoladas das demais provas – Pleito de afastamento da causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas. Improcedência. Depoimento das vítimas que evidencia tempo juridicamente relevante em poder dos réus [...] Recursos defensivos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 0082335-96.2018.8.26.0050; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019) grifei e sublinhei

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso visando absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, mitigação da pena (redução da fração de exasperação diante da reincidência e decote da majorante da restrição de liberdade ou atenuação do índice de aumento). Descabimento. 1. Condenação legítima. Acusado que, em concurso com pessoa não identificada, mediante restrição de liberdade e grave ameaça, esta exercida com emprego de arma, subtraiu celular e quantia em dinheiro da vítima. Sob o pretexto de efetivar troca de celulares, o acusado combinou de se encontrar com a vítima em uma estação de trem, obrigando ela e um acompanhante, mediante grave ameaça, a embarcar em uma composição, onde foram mantidos na condição de reféns por certo interregno (no mínimo meia hora), até que, já consumada a subtração, os roubadores os liberaram. Coesos relatos da vítima, que reconheceu o acusado, bem como testemunhos do acompanhante (que também reconheceu Diego) e do policial atuante, que efetuou a prisão, ainda na estação, após tomar conhecimento das características do suspeito. Idoneidade da prova. [...] Causa de aumento da restrição de liberdade perfeitamente caracterizada. A manutenção da vítima do roubo sob o poder do agente, quando já subjugada, configura a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP, pouco importando se a restrição tenha curta duração. Basta que a vítima seja mantida em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante, ainda que breve o suficiente para assegurar o resultado exitoso do crime a que se propuseram os agentes, evitando imediata perseguição ou flagrante durante a prática do delito, interrompendo sua consumação. Vítima e acompanhante que permaneceram na condição de reféns por significativo período e até o momento em que os roubadores determinaram que desembarcassem da composição. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0006409-12.2018.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019) grifei e sublinhei

Quanto à terceira causa de aumento de pena, não há dúvidas de que o réu praticou o crime mediante uso de arma de fogo, a qual serviu para ameaçar a vítima. Esta foi segura ao afirmar que ficou sob a mira de uma arma e foi ameaçada. Ressalto que o entendimento majoritário é no sentido de que é dispensável a apreensão e realização de exame pericial para configurar a majorante referente ao emprego de arma de fogo, conforme a recente decisão do C. STJ:

"Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp

961.863/RS)" (AgRg no Ag no REsp 1.561.836/SP, j. 19/04/2018).
Também a decisão do E. TJSP:

"Apelação Criminal ROUBO AGRAVADO Materialidade e autoria indubitadas Depoimento da vítima na fase de inquérito, reconhecimento fotográfico e relatos das testemunhas. Negativa isolada, apresentada em versão sem credibilidade e destoada das demais provas Afastamento das majorantes. Impossibilidade. Desnecessidade de apreensão da arma. Suficiência da palavra da vítima, policial militar, que afirmou o emprego ostensivo da arma de fogo, para reconhecer o emprego da arma. Pena. Diminuição da fração de aumento. Necessidade. Aumento de 1/3 suficiente e necessário para a reparação e prevenção do crime. Súmula 443 do STJ. Regime prisional que não comportam abrandamento, tendo em vista a quantidade de pena imposta e a gravidade concreta da infração. Isenção de custas. Possibilidade. Ausência de elementos nos autos que comprovem a capacidade econômica do réu DADO PARCIAL PROVIMENTO." (TJSP. Apelação nº 3000324-26.2013.8.26.0634. Relator: Rachid Vaz de Almeida. Órgão julgador: 10ª Câmara Criminal Extraordinária. Data do julgamento: 04/08/2017)

Portanto, restou suficientemente provado que nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu infringiu o artigo 157, §2º, incisos, I, II e V, do Código Penal, em sua antiga redação.

Por fim, observo que além do dinheiro e maços de cigarro subtraídos, pertencentes ao supermercado, também foi levado um aparelho celular pertencente à vítima Henrique Azenari.

Contudo, entendo que no contexto da ação criminosa, considerando que o celular não estava em poder do seu dono, mas sim no escritório da firma, acoplado ao carregador (porque esquecido no dia anterior pelo dono), os agentes não tinham como perceber a pluralidade de patrimônios atingidos.

Daí porque o crime deverá ser considerado único, sem a incidência do tipo penal por duas vezes em concurso formal, conforme pedido condenatório formulado pelo Parquet.

Desta feita, comprovadas a autoria e a materialidade de um único roubo e de suas majorantes, a condenação do acusado é de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu ostentava, à época do fato, uma condenação pretérita por tráfico (processo 2ª Vara Criminal, nº 0935205-85.2012.8.26.0506), porém, declarada prescrita, sendo por isso tecnicamente primário (fls. 194). As demais condenações são posteriores ao fato ora apurado e não caracterizam Maus antecedentes. Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal, resultando em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase não incidem causas de diminuição. Por outro lado, diante das três causas de aumento verificadas (artigo 157, §2º, incisos I, II e V, CP), aumento a pena anteriormente dosada em 5/12 (cinco doze avos), conforme entendimento do C. STJ, resultando em 5 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa:

"Na hipótese de existir concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em princípio, a menor fração de aumento previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração deve ser de 3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade. (STJ – HC 200500404806 – (42459 SP) – 5ª T. – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – DJU 10.10.2005 – p. 00403)"

Tendo em vista a quantidade de reprimenda fixada e a primariedade técnica, fixo-lhe o regime semiaberto como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do CP.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu TÚLIO MACEDO CUSTÓDIO como incurso por uma vez, afastado o concurso formal, no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (antiga redação) do Código Penal, à pena de 5 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu respondeu o processo parcialmente em liberdade e, assim, poderá apresentar recurso de apelação.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraia-se as guias de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Condeno o réu, ainda, às custas e despesas processuais, na forma da Lei, mas defiro-lhe os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, pois não há pedido expresso da vítima.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos nos autos, encaminhando-se à destruição porque inservíveis.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA